

# **МОТИВИ**

**към проект на НАРЕДБА**  
**за допълнение на Наредба № 8121з-1175 от 29 септември 2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещеве имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители (Обн., ДВ, бр. 78 от 2015 г., изм. и доп., бр. 85 от 2021 г. и бр. 97 от 2025 г.)**

## **1. Причини, които налагат приемането на акта**

Съгласно действащата уредба годишният лимит за 2025 г. е определен на 800 лв., докато анализът, извършен в МВР, базиран на доставните цени по договори от 2024 г. и 2025 г. показва, че минималната стойност за окомплектоване на един служител със зимен и летен комплект е 2078,33 лв. (1 062,63 евро). Това води до невъзможност да бъде осигурено униформено облекло на новоназначените и преназначените служители в рамките на двугодишния лимит. Съгласно чл. 14 от Наредба № 8121з-1175 от 29 септември 2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещеве имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители (обн., ДВ, бр. 78 от 2015 г.), служителите получават облекло за текущата и авансово за следващата година, който общо предвид възможните лимити е в размер на 1600 лв. (818,06 евро). Към момента новоназначените служители в МВР не могат да бъдат окомплектовани по тази норма, което възпрепятства, както изпълнението на служебните им задължения, така и задължението да се осигури полагащото се по закон униформено облекло.

В условията на неприет държавен бюджет за настоящата година, възможностите на публичните финанси са силно ограничени и определени с разпоредбите на Закона за събирането на приходите и извършването на разходи през 2026 г. До приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., не е възможно увеличаване на разходите за осигуряване на полагащото се по ЗМВР униформено облекло и обувки за държавните служители на МВР през 2026 г., а именно увеличаване размера на лимита за униформено облекло за 2026 г.

## **1. Цели, които се поставят**

Осигуряване на оперативна готовност: създаване на правна възможност за пълно и своевременно окомплектоване на новоназначените служители в МВР с полагащото им се униформено облекло.

Гъвкавост на логистичните процеси: преодоляване на административните пречки пред структурите, отговарящи за вещевото осигуряване, чрез позволяване на авансово ползване на до 80% от лимита за третата година при доказана необходимост, предвид невъзможността за увеличаване размера на лимита за вещеве осигуряване за 2026 г.

Осигуряване на служителите с необходимото специално униформено облекло, с което изпълняват служебните си задължения.

## **2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на акта**

Приемането на предложения проект не изисква допълнителни бюджетни средства по бюджета на МВР за текущата година. Предложената промяна предвижда единствено авансово използване на вече предвидени по разчет лимити за бъдещи периоди (трета календарна година). По този начин се извършва вътрешно разпределение на правото на вещеве имущество във времето без да се променя общата финансова рамка за осигуряване с униформено облекло на държавните служители от структурите на МВР.

## **3. Очаквани резултати от прилагането на акта**

Възможност за окомплектоване на новоназначените служители, в рамките на размера на годишния лимит за униформено облекло.

## **4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз**

Проектът на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-1175 от 29 септември 2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещеве имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители не засяга материя, регулирана от норми на правото на Европейския съюз. Въпросът относно реда и условията за предоставяне на униформено облекло на държавните служители в МВР е от изключителната компетентност на националното законодателство. В този смисъл с проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е изготвена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.